

予備独自問題 R3-16

(配点：2)

月 日

月 日

次のⅠ及びⅡの【見解】は、刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項において、逮捕の現場における令状によらない搜索差押えが認められている根拠に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】に関する学生AないしEの【発言】のうち、誤った発言をしている学生の組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いので、合理的な証拠収集手段として認められる。
- Ⅱ. 逮捕者の身体を安全を図る必要があり、また、被逮捕者による証拠の隠滅を防ぐ必要があるために認められる。

【発 言】

- 学生A：見解Ⅰに立つと、被逮捕者が逮捕の現場から逃走した場合であっても、引き続きその現場の搜索が可能であると考えることができるね。
- 学生B：見解Ⅰに立つても、見解Ⅱに立つても、差押えの対象は、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠物に限られないことになるので、別途捜査中の他の事件に関する証拠物を偶然発見した場合、これを差し押さえることができるね。
- 学生C：見解Ⅱに立つと、差押えの対象は、被逮捕者の身体及びその直接の支配下にある範囲の証拠物に限られると考えることができるね。
- 学生D：見解Ⅱに立つと、見解Ⅰと異なり、逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いという前提は否定せざるを得ないね。
- 学生E：見解Ⅱに立つと、同条第1項柱書の「逮捕する場合」の解釈については、現実に被疑者を逮捕することができる状況の存在が必要であると考えることができるし、見解Ⅰに立つて同様に考えることもできるね。

1. A C 2. A E 3. B C 4. B D 5. D E

No83

逮捕に伴う搜索差押え

正答率

予備R3-16

正解

4

85%

逮捕に伴う無令状搜索差押え（220条1項2号、同条3項）の根拠について、見解Ⅰは「逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いので、合理的な証拠収集手段として認められる」としていわゆる相当説に立ち、見解Ⅱは「逮捕者の身体を安全を図る必要があり、また、被逮捕者による証拠の隠滅を防ぐ必要があるために認められる」としていわゆる緊急処分説に立っている。

学生A 正しい

見解Ⅰによれば、逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が一般的に高いことから、無令状の搜索差押えが認められる範囲は、逮捕地点と同一の管理権が及ぶ範囲の場所となる。そのため、被逮捕者が逮捕の現場から逃走した場合でも、逮捕地点と同一の管理権が及ぶ範囲であれば、引き続きその現場の搜索が可能となる。

学生B 誤っている

逮捕に伴う無令状搜索差押えの対象となる証拠物は、見解Ⅰ及び見解Ⅱのいずれの立場であっても、逮捕の理由とされた被疑事実に関連する物に限定される。よって、別途捜査中の他の事件に関する証拠物を偶然発見した場合でも、これを差し押さえることはできない（東京高判昭46.3.8参照）。

学生C 正しい

見解Ⅱによれば、差押えの対象は、被逮捕者が証拠隠滅を図ることが可能な範囲すなわち被逮捕者の身体及びその直接の支配下にある範囲の証拠物に限られるといえる。

学生D 誤っている

見解Ⅱも逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いということを前提としている。

学生E 正しい

見解Ⅰ及び見解Ⅱのいずれも、「逮捕する場合」の解釈については、少なくとも現実に被疑者を逮捕することができる状況が存在することが前提となっている。

以上により、誤った発言をしているのはBとDであり、したがって、正解は肢4となる。